

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5088914-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARCIO FERREIRA DA COSTA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5088914-43.2024.4.02.5101

510014953065 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5088914-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARCIO FERREIRA DA COSTA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão do processo originário que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda em razão do contribuinte ser portador de doença grave.

Requer o recorrente o deferimento da tutela ao argumento de ser inquestionável a probabilidade do direito pleiteado, além da urgência, ante a necessidade de possuir recursos para tratar da doença que está acometido.

Pedido liminar indeferido.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão de evento 3 indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)

Inicialmente, recebo o agravo como medida de urgência em razão da observância ao prazo previsto no art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais.

No caso em questão, afirma o recorrente ser aposentado do RGPS desde de 2018, tendo em 2020 sido diagnosticado com neoplasia maligna da próstata, de modo que ajuizou a demanda originária a fim de obter a declaração de isenção do IR em razão de sua doença grave.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto. São eles: fumus boni iuris e periculum in mora.

In casu, em que pese o disposto no verbete nº 598 da Súmula do STJ, não é possível o deferimento da tutela inaldita altera pars para suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas com base em documentos unilateralmente juntados pela autora. Ainda que o laudo médico acostado à

inicial informe acerca da doença acometida pelo recorrente, revela-se necessária dilação probatória para que a Fazenda Nacional se manifeste especificamente sobre o documento juntado pelo contribuinte ou apresente novas informações sobre o caso sob exame.

Ressalto que o respeito ao efetivo contraditório da Ré nas demandas envolvendo questões tributárias é o entendimento já externado por esta 6ª Turma Recursal em diversos casos similares, haja vista a necessidade de observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público em relação à concessão de benefícios fiscais.

*Ante o exposto, **INDEFIRO** a tutela de urgência, na forma da fundamentação supra."*

Sendo assim, diante da ausência de elementos que alterem o entendimento acima externado, quanto à inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela, especialmente por não vislumbrar o risco do resultado útil do processo, mantenho o indeferimento da liminar pretendida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).